

【基本案情】

厦门某物业公司系厦门某市政公司的唯一股东。2021年8月1日,刘某甲与厦门某市政公司签订一份《劳务协议》,约定刘某甲在厦门某市政公司安排的学校从事保洁工作,合同期限自2021年8月1日起至2022年7月31日止;厦门某市政公司对刘某甲所在岗位实行标准工时工作制:刘某甲每日工作不超过八小时,平均每周不超过四十小时,每周最少休息一天;刘某甲保证在本合同期间内每年定期向厦门某市政公司提供一份“三甲”医院出具的身体健康检查报告,如实向厦门某市政公司告知其身体健康情况;刘某甲如因身体不适或无法适应厦门某市政公司的工作,应及时向厦门某市政公司提出,并依法办理相关合同终止手续等。

厦门某市政公司安排刘某甲到厦门某小学从事保洁工作,厦门某市政公司在厦门某小学设立了物业管理团队,刘某甲平时的工作由该物业管理团队管理安排,刘某甲的工资由厦门某市政公司发放。

2022年6月6日8时47分左右,刘某甲在厦门某小学学校的操场扫地时突然倒地不起;10时30分左右,厦门某市政公司在厦门某小学的物业管理团队发现刘某甲倒地后,立即电话通知刘某甲的家属,并于11时09分拨打“120”急救电话,“120”急救中心于11时10分委派急救车将刘某甲送至厦门某医院救治。刘某甲于当日住院治疗,入院诊断为:(1)急性脑梗死;(2)高血压3级;(3)心律失常,窦性心动过速;(4)右侧肾积水伴输尿管结石;(5)腰椎滑脱(腰5);(6)肺部阴影(右肺上叶结节)。刘某甲住院治疗15天后于2022年6月21日出院,出院诊断为:(1)急性脑梗死;(2)高血压3级(极高危)双侧高血压性视网膜病变(I期);(3)心律失常,窦性心动过缓,不完全性右束支传导阻滞;(4)右侧颈总动脉斑块;(5)右肾积水伴输尿管结石;(6)左侧单纯性肾囊肿;(7)左侧肾结石;(8)腰椎滑脱(腰5椎体);(9)肺部感染;(10)肝囊肿;(11)泌尿系统疾患;(12)前列腺增生;(13)轻度贫血。刘某甲在上述住院期间支出医疗费27186.27元。刘某甲出院后,在2022年8月3日至12月7日期间多次至厦门某医院复诊,并为此支出医疗费

4389.85元。

2022年9月1日，人力资源和社会保障局受理了刘某甲提交的工伤认定申请。2022年10月14日，人力资源和社会保障局作出不予认定工伤决定书，认为刘某甲于2022年6月6日突发疾病，送医治疗后于2022年6月21日出院，该情形不符合《工伤保险条例》第十五条第一款第一项视同工伤之规定，亦不符合《工伤保险条例》第十四条、第十五条规定的认定为工伤或视同工伤的其他情形，现决定依法不予认定为工伤或者视同工伤。

2022年9月5日，刘某甲向医疗保险管理中心申请门诊特殊病种和治疗项目[“脑梗死(缺血性中风)恢复期治疗”]，厦门某医院出具审核意见，其病情摘要为“患者2022年6月因急性脑梗死在我院住院治疗，既往高血压，心律失常病史，需长期行脑血管病2级预防”。

【案件焦点】

1. 刘某甲突发疾病的各项损失数额；2. 厦门某市政公司、厦门某小学、厦门某物业公司是否应对刘某甲突发疾病的损害结果承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：关于刘某甲突发疾病的各项损失数额。(1)医疗费，刘某甲2022年6月6日至2022年6月21日住院期间共花费医疗费27186.27元，厦门某市政公司、厦门某小学、厦门某物业公司对此无异议，故予以确认。(2)后续治疗费，刘某甲出院后于2022年8月3日至12月7日因多次复诊支出医疗费4389.85元，刘某甲提供了相应的医疗费票据，故予以确认；根据厦门某医院对刘某甲向福建省医疗保险中心申请门诊特殊病种和治疗项目出具的审核意见，刘某甲的病情需长期行脑血管病2级预防。刘某甲现虽主张后续治疗费20000元，但无相应证据证明，故刘某甲虽需后续治疗，但该费用数额暂无法确定。(3)护理费，根据刘某甲住院15天及厦门市护工市场的实际情况，刘某甲住院期间并无医嘱需2人护理，其护理费以按护理人员1人、200元/天计算为宜，即护理费为3000元。(4)误工费，刘某

甲主张自2022年6月7日起计至2022年12月按月平均工资3089元 $\times$ 7个月计算误工费，但本案中刘某甲住院15天，其并未提交出院后休息的医嘱，因此其误工时间为15天，厦门某市政公司同意刘某甲月均工资按3089元计算，故刘某甲误工费为1544.5元(3089元 $\div$ 30天 $\times$ 15天)。(5)营养费，根据刘某甲所患疾病情况，酌情确定其营养费为3000元。(6)住院伙食补助费，刘某甲住院15天，其住院伙食补助费参照国家机关一般工作人员的出差伙食补助费标准确定为1500元(100元/天 $\times$ 15天)。(7)交通费，刘某甲住院治疗15天，根据刘某甲住院治疗15天的实际情况，酌情确定其交通费为500元。(8)精神损害抚慰金，刘某甲突发急性脑梗死，系自身身体状况所致，故对其关于精神损害抚慰金的主张不予支持。因此，刘某甲的各项损失为医疗费27186.27元、后续治疗费4389.85元、护理费3000元、误工费1544.5元、营养费3000元、住院伙食补助费1500元、交通费500元合计41120.62元，以及之后可能发生的其他后续治疗费等。

关于厦门某市政公司、厦门某小学、厦门某物业公司是否应对刘某甲突发疾病的损害结果承担侵权责任。厦门某市政公司与刘某甲签订《劳务协议》，厦门某市政公司安排刘某甲至厦门某小学从事保洁工作，刘某甲的工作由厦门某市政公司设立在厦门某小学的物业管理团队管理安排，工资由厦门某市政公司发放，厦门某市政公司与刘某甲之间存在劳务关系。刘某甲在提供劳务过程中突发急性脑梗死倒地，其虽主张系因工作超负荷导致病发，但并未提供充分的证据予以证明，故不予采信。刘某甲在明知自己年逾六十、身患多种疾病的情况下选择继续工作，本身未尽到谨慎注意义务，导致其在提供劳务过程中突发急性脑梗死等疾病，系自身身体状况所致，其应自行承担主要责任。事发时刘某甲已62周岁，厦门某市政公司在选用刘某甲时应对其有相应的审核，应当考虑其年龄及身体状况，对其用工时出现的身体异常状况负有在合理范围内及时提供救助的义务。本案中，2022年6月6日8时47分左右刘某甲在提供劳务过程中倒地，经过近两个小时才被厦门某物业公司发现，且直至11时09分才拨打120送医救治，虽经治疗后出院，但厦门某市政公司在近两个小时的时间

内未能注意到刘某甲倒地的情况，且在发现刘某甲倒地后又过了半个多小时才拨打120，对刘某甲尚未完全尽到在合理范围内及时提供救助的义务。根据常理，急性脑梗死早发现早就医更有利于避免病情加重及康复，故厦门某市政公司对刘某甲的损害后果存在一定过错，应承担相应的次要侵权责任。综合考虑厦门某市政公司的过错程度及刘某甲上述的损失情况，酌情确定厦门某市政公司对刘某甲的上述损失承担5000元的赔偿责任。厦门某物业公司系厦门某市政公司的唯一股东，其表示对厦门某市政公司所应承担的赔偿责任承担连带责任无异议，故对刘某甲关于要求厦门某物业公司对厦门某市政公司所应承担的赔偿责任承担连带责任的诉求予以支持。厦门某市政公司虽安排刘某甲到厦门某小学从事保洁工作，但刘某甲的工作由厦门某市政公司在厦门某小学设立的物业管理团队管理安排，工资由厦门某市政公司发放，刘某甲并非接受厦门某小学的管理和安排，其要求厦门某小学承担赔偿责任无事实及法律依据，故不予支持。

福建省厦门市湖里区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零四条、第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定，判决如下：

- 一、厦门某市政公司应于本判决生效之日起十日内赔偿刘某甲5000元；
- 二、厦门某物业公司对厦门某市政公司的上述应付款项承担连带责任；
- 三、驳回刘某甲的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位

